Test repaso
Ayuntamiento de Benicassim

1. **Según el artículo 55.2 de la Constitución, la suspensión individual de derechos fundamentales para personas investigadas por su relación con bandas armadas o elementos terroristas afecta a los derechos reconocidos en:**
   a) El artículo 17.2, el artículo 18.2 y el artículo 18.3.
   b) El artículo 17, el artículo 18.2 y el artículo 19.
   c) El artículo 17.1, el artículo 18.2 y el artículo 20.
   d) El artículo 17.3, el artículo 18.2 y el artículo 18.3.

2. **De acuerdo con el artículo 116.4 de la Constitución Española, el estado de sitio será declarado:**
   a) Por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso.
   b) Por el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.
   c) Por las Cortes Generales, por mayoría de tres quintos, a propuesta del presidente del Gobierno.
   d) Por el Congreso de los Diputados, por mayoría simple, a propuesta del Consejo de Ministros.

3. **El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros:**
   a) Previa autorización del Congreso, por un plazo que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual.
   b) Dando cuenta inmediata al Congreso, por un plazo máximo de quince días.
   c) Previa autorización de las Cortes Generales, por un plazo de treinta días.
   d) Previa autorización del Congreso, por un plazo que no podrá exceder de quince días, prorrogables por otro plazo igual.

4. **En relación con los derechos fundamentales susceptibles de suspensión durante los estados de excepción y sitio, conforme al artículo 55.1 de la Constitución Española, señale cuál de los siguientes derechos no figura entre los expresamente enumerados:**
   a) El derecho a la libertad y seguridad del artículo 17.
   b) El derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2.
   c) El derecho de asociación reconocido en el artículo 22.
   d) El derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3.

5. Respecto al cómputo de plazos, señale la afirmación rigurosamente exacta según la Ley 39/2015:

a) Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones, presumiéndose en caso contrario que son hábiles.

b) Si el plazo se fija en meses o años y el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

c) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no depende del calendario de la Administración, sino exclusivamente de la Comunidad Autónoma.

d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, se considerará hábil en todo caso.

6. Se entenderá que una notificación por medios electrónicos ha sido rechazada cuando:

a) Hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

b) Hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

c) Hayan transcurrido quince días naturales desde la remisión al correo electrónico del interesado sin respuesta.

d) Habiendo accedido al buzón electrónico, el interesado no firme el acuse de recibo en tres días hábiles.

7. En los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos del artículo 106 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio estimatorio.

b) En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, la caducidad del procedimiento.

c) En los procedimientos iniciados de oficio, la caducidad del mismo.

d) En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, la nulidad de pleno derecho.

8. En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, el plazo máximo para resolver será de:

a) Veinte días hábiles.

b) Un mes natural.

c) Treinta días, computados conforme a las reglas generales de la Ley 39/2015.

d) Dos meses naturales.

9. Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición contra un acto presunto es: No entra en el primer anexo

a) Tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

b) Un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

d) No cabe recurso de reposición contra actos presuntos, solo recurso contencioso-administrativo.

10. La falta o insuficiente acreditación de la representación:

a) Impedirá tener por realizado el acto, siendo insubsanable.

b) No impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto en el plazo de diez días, o superior si las circunstancias lo requieren.

c) Supondrá el archivo automático del expediente si no se subsana en cinco días hábiles.

d) Dará lugar a la anulabilidad del acto, subsanable en el plazo de un mes.

11. Para la válida constitución del Pleno municipal en primera convocatoria, se requiere la asistencia de:

a) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, siendo suficiente la presencia del alcalde y del secretario.

b) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres, debiendo mantenerse este quórum durante toda la sesión y estar presentes el presidente y el secretario o quienes legalmente les sustituyan.

c) Una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, siempre que estén presentes el alcalde y dos concejales.

d) La mitad de los miembros presentes en el momento de iniciarse la sesión, sin necesidad de mantener el quórum durante su desarrollo.

12. En relación con la eficacia de los actos administrativos del artículo 39 de la Ley 39/2015, señale la afirmación incorrecta:

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, o cuando produzcan efectos favorables al interesado.

d) En ningún caso los actos sancionadores podrán tener eficacia retroactiva, ni siquiera cuando produzcan efectos favorables al presunto infractor.

13. De acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:

a) La aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la Corporación.
b) La aprobación del Presupuesto General de la Corporación.
c) La aprobación de cualquier ordenanza municipal.
d) La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

14. Según la Ley de Bases del Régimen Local, es una atribución indelegable del alcalde:

a) La jefatura superior de todo el personal.
b) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno.
c) La concertación de operaciones de crédito, siempre que no supere los límites legales.
d) La convocatoria y presidencia de las sesiones del Pleno, salvo los supuestos de moción de censura y cuestión de confianza.

15. La inscripción de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en el padrón municipal caducará si no se renueva expresamente:

a) Cada cinco años.
b) Cada año.
c) Cada dos años.
d) No caduca, debiéndose tramitar expediente de baja de oficio.

16. En los municipios de gran población, el órgano encargado del asesoramiento, estudio y propuesta en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos es:

a) La Comisión Especial de Cuentas.
b) El Consejo Social de la Ciudad.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Consejo Especial de Economía Urbana.

17. Según el artículo 29 de la Ley 7/1985, podrán funcionar en régimen de Concejo Abierto:

a) Exclusivamente los municipios con menos de cien habitantes.
b) Los municipios que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración, así como aquellos otros en los que concurran las circunstancias legalmente previstas y se cumplan los requisitos exigidos.
c) Cualquier municipio que lo acuerde por mayoría simple del Pleno.
d) Los municipios de menos de 250 habitantes, siempre que lo solicite el alcalde.

18. La Comisión Especial de Cuentas existe en:

a) Todos los municipios.

b) Los municipios de más de 5.000 habitantes.

c) Los municipios que sean capital de provincia exclusivamente.

d) No es obligatoria salvo que el Reglamento Orgánico lo disponga.

19. ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde a la Diputación Provincial y no al municipio?

a) Abastecimiento de agua potable a domicilio en municipios de menos de 20.000 habitantes.

b) Coordinación de los servicios municipales para garantizar la prestación integral y adecuada en todo el territorio provincial.

c) Aprobación del planeamiento urbanístico general del municipio.

d) Servicio de limpieza viaria.

20. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/1985, ¿qué servicios deben prestar obligatoriamente todos los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además de los exigibles a los municipios de menor población?

a) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

b) Protección civil y evaluación e información de situaciones de necesidad social.

c) Parque público y biblioteca pública.

d) Tratamiento de residuos y prevención y extinción de incendios.

21. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por:

a) El 80 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.

b) El 90 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

c) El 100 % del coste de las obras presupuestadas.

d) El coste previsible del servicio a prestar.

22. Según el TRLRHL, el tipo de gravamen general aplicable a los bienes inmuebles urbanos en el IBI oscilará entre:

a) El 0,4 y el 1,10 por ciento.

b) El 0,3 y el 0,90 por ciento.

c) El 0,5 y el 1,30 por ciento.

d) El 0,1 y el 0,5 por ciento.

23. De acuerdo con el artículo 93 del TRLRHL, ¿cuál de los siguientes vehículos está expresamente exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?

a) Los vehículos destinados al transporte privado de mercancías, cualquiera que sea su capacidad de carga.

b) Los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos

c) Los vehículos destinados al transporte de personas, cuando tengan más de nueve plazas, incluido el conductor.

d) Los vehículos industriales utilizados exclusivamente para actividades comerciales.

24. El hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se produce:

a) Con la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.

b) En el momento en que se expide el certificado final de obra.

c) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

d) El 1 de enero del año en que se ejecuta la obra.

25. Si, una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General de la Corporación y expuesto al público durante quince días, no se presentan reclamaciones:

a) Se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno.

b) Deberá ratificarse obligatoriamente la aprobación definitiva en sesión extraordinaria del Pleno.

c) Quedará prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior hasta su publicación en el BOE.

d) Se elevará a la Comunidad Autónoma para su ratificación.

26. La base liquidable del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es el resultado de:

a) Multiplicar el valor catastral del suelo por el tipo de gravamen.

b) Aplicar a la base imponible las reducciones legalmente previstas

c) Restar a la base imponible la cuota íntegra.

d) Restar al valor de transmisión el valor de adquisición del terreno.

27. En relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuando el sujeto pasivo constate que el importe del incremento de valor real del terreno es inferior a la base imponible determinada por el método objetivo:

a) Podrá solicitar que se tome como base imponible el importe del incremento de valor real, calculado por la diferencia entre los valores del terreno en las fechas de transmisión y adquisición.

b) Deberá aplicarse necesariamente el método objetivo, sin posibilidad de acreditar un incremento inferior.

c) La Administración deberá declarar automáticamente la no sujeción al impuesto.

d) Podrá solicitar la aplicación del valor de adquisición del inmueble completo, incluyendo el valor de la construcción.

28. Conforme al régimen de situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración General del Estado, la situación de expectativa de destino se produce cuando:

a) El funcionario supera un proceso selectivo y queda pendiente de su nombramiento como funcionario de carrera.

b) El funcionario es sancionado con suspensión firme de funciones por un período inferior a seis meses.

c) El funcionario afectado por un procedimiento de reasignación de efectivos no obtiene puesto de trabajo en las dos primeras fases de dicho procedimiento.

d) El funcionario solicita el reingreso al servicio activo después de una excedencia voluntaria por interés particular.

29. El límite máximo de tiempo que un funcionario puede estar en situación de excedencia por cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad es de:

a) Un año.

b) Dos años.

c) Tres años.

d) No hay límite máximo.

30. En caso de pérdida de la condición de funcionario por condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, se podrá solicitar la rehabilitación. Dicha rehabilitación será concedida, en su caso, por:

a) El Rey.

b) El Gobierno o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.

c) El Pleno del Ayuntamiento.

d) El juez o tribunal que dictó la sentencia condenatoria.

31. Según el artículo 76 del TREBEP, el Grupo B de clasificación profesional queda reservado a quienes estén en posesión de la titulación de:

a) Bachiller o Técnico.
b) Técnico Superior.
c) Diplomado Universitario o Grado.
d) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

32. Las retribuciones complementarias de los funcionarios no evalúan:

a) La progresión alcanzada en el sistema de carrera profesional.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación o incompatibilidad exigible para el desempeño de puestos de trabajo.
c) El tiempo de servicios prestados en la Administración, es decir, la antigüedad.
d) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo.

33. A efectos de la provisión de puestos de trabajo por libre designación, requerirá informe preceptivo del superior jerárquico:

a) En todos los casos.
b) En ningún caso, puesto que el órgano competente decide libremente.
c) Solo cuando se trate de puestos con nivel 30 o superior.
d) En los supuestos en que así lo establezca la normativa aplicable.

34. La presencia en el centro de trabajo de recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dicho recurso, es preceptiva:

a) Siempre que la empresa tenga más de 250 trabajadores.
b) Cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, por ejemplo, trabajos con riesgo de caída de altura o en espacios confinados.
c) En todas las empresas de construcción, independientemente del riesgo.
d) Cuando así lo solicite un solo trabajador.

35. Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, si el empresario no adopta las medidas necesarias en caso de riesgo grave e inminente, los representantes legales de los trabajadores podrán acordar la paralización de la actividad. Dicho acuerdo:

a) Requiere la mayoría de sus miembros y debe comunicarse inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, que, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización.
b) Requiere unanimidad de todos los representantes.
c) Debe ser ratificado por un juez de lo social en el plazo de veinticuatro horas.
d) Solo es válido si existe un informe previo del servicio de prevención mancomunado.

36. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, cuando se solicite un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración, el plazo máximo legal para resolver y notificar podrá suspenderse:

a) Durante un máximo de seis meses, desde la fecha de solicitud del informe hasta su recepción, debiendo comunicarse a los interesados tanto la petición como la recepción.

b) Durante el tiempo que medie entre la petición del informe y su recepción, sin que la suspensión pueda exceder de tres meses, debiendo comunicarse a los interesados tanto la petición como la recepción.

c) Durante un máximo de tres meses, sin necesidad de comunicar la suspensión a los interesados cuando el informe sea emitido por otra Administración.

d) Durante un máximo de un mes, siempre que el informe tenga carácter vinculante y haya sido solicitado antes del trámite de audiencia.

37. Conforme al artículo 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, salvo que:

a) El procedimiento tenga por objeto el reconocimiento de una situación jurídica individualizada.

b) La Administración haya solicitado un informe facultativo durante la instrucción del procedimiento.

c) Una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario, sin perjuicio de las excepciones previstas legalmente.

d) El órgano competente haya comunicado al interesado que el procedimiento presenta una especial complejidad técnica o jurídica.

38. En relación con la caducidad de los procedimientos administrativos iniciados de oficio, conforme al artículo 25 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa producirá la caducidad.

b) La caducidad se produce en todos los procedimientos iniciados de oficio, con independencia de que puedan producir efectos favorables o desfavorables.

c) La caducidad determina necesariamente la prescripción de las acciones de la Administración para iniciar un nuevo procedimiento.

d) La caducidad únicamente puede declararse a solicitud del interesado y nunca de oficio.

39. Conforme al artículo 22.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno municipal podrá delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en:

a) El alcalde y cualquier concejal, individualmente, sin limitación material.

b) La Junta de Gobierno Local y el alcalde, salvo las atribuciones expresamente declaradas indelegables.

c) Exclusivamente la Junta de Gobierno Local, sin posibilidad de delegación en el alcalde.

d) La Junta de Gobierno Local, las comisiones informativas y cualquier órgano directivo municipal, incluidas las competencias indelegables.

40. Un municipio pretende ejercer una competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación. De conformidad con el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, podrá ejercerla:

a) Siempre que exista acuerdo favorable del Pleno adoptado por mayoría absoluta, aunque se produzca duplicidad de servicios.

b) Cuando disponga de financiación suficiente, sin necesidad de solicitar informes a otras Administraciones.

c) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración y se obtengan los informes previos y vinculantes legalmente exigidos.

d) Únicamente cuando la Comunidad Autónoma haya delegado previamente la competencia mediante convenio administrativo.

41. De acuerdo con el artículo 75 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devenga:

a) El 1 de enero de cada año, coincidiendo el período impositivo con el año natural.

b) El día en que se produce la transmisión de la titularidad del inmueble, aunque el período impositivo sea el año natural.

c) El último día del período impositivo, coincidiendo con el 31 de diciembre.

d) En la fecha de notificación de la liquidación tributaria, salvo que exista domiciliación bancaria.

42. Conforme al artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando deba realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto o el consignado sea insuficiente y no ampliable, deberá tramitarse:

a) Una transferencia de crédito, con independencia de que exista o no crédito disponible en otras aplicaciones presupuestarias.

b) Un expediente de generación de crédito, financiado necesariamente mediante nuevos ingresos no previstos.

c) Una ampliación de crédito, siempre que el gasto tenga carácter obligatorio.

d) Un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, según corresponda, financiado con los recursos legalmente previstos.

43. Conforme al artículo 98 del TREBEP, la suspensión provisional como medida cautelar durante la tramitación de un expediente disciplinario:

a) No podrá exceder de tres meses en ningún caso, aunque la paralización del expediente sea imputable al funcionario.

b) No podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, o cuando se sustancie un procedimiento judicial penal, en cuyo caso podrá prolongarse durante el tiempo legalmente previsto.

c) Podrá mantenerse indefinidamente hasta que se dicte resolución firme, sin necesidad de motivación.

d) Solo podrá acordarse cuando exista previamente una sentencia penal condenatoria.

44. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ante una situación de riesgo grave e inminente, el trabajador:

a) Está obligado a continuar prestando servicios hasta que el empresario acuerde formalmente la paralización de la actividad.

b) Únicamente podrá interrumpir su actividad cuando exista autorización previa de los representantes legales de los trabajadores.

c) Tendrá derecho a interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar inmediatamente el lugar de trabajo, sin que pueda sufrir perjuicio por ello, salvo que hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

d) Podrá abandonar el centro de trabajo, pero únicamente cuando la Inspección de Trabajo haya declarado formalmente la existencia del riesgo.

45. Según el artículo 70 de la Ley 7/1985, las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales:

a) Son públicas, pero podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

b) Son siempre públicas, sin que exista posibilidad legal de limitar la publicidad de ningún debate o votación.

c) Son públicas únicamente cuando se aprueben ordenanzas, presupuestos o instrumentos de planeamiento urbanístico.

d) Son públicas salvo que el alcalde acuerde su celebración a puerta cerrada por razones de oportunidad política.

46. Conforme al artículo 30.4 de la Ley 39/2015, cuando un plazo se señale por meses o años, el cómputo se realizará:

a) Desde el mismo día en que se produzca la notificación o publicación del acto, finalizando el último día del mes de vencimiento.

b) Desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, concluyendo el mismo día del mes o año de vencimiento que corresponda; si no existe día equivalente, expirará el último día del mes.

c) Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produzca la notificación.

d) Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación, concluyendo siempre el último día hábil del mes de vencimiento.

47. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración que:

a) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, salvo que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho.

b) Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Tengan un contenido imposible.

d) Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.